

Prorroga direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de alhos frescos ou refrigerados, originárias da China.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 82, inciso V, do Anexo I do Decreto nº9.745, de 8 de abril de 2019, e considerando o que consta dos autos do Processo Administrativo SECEX 52272.001778/2018-77, conduzido em conformidade com o disposto no Decreto nº8.058, de 26 de julho de 2013, resolve:

Art. 1º Prorrogar o direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de alhos frescos ou refrigerados, independentemente de quaisquer classificações em tipo, classe, grupo ou subgrupo, comumente classificadas nos itens 0703.20.10 e 0703.20.90 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da República Popular da China, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixada em dólares estadunidenses por tonelada, no montante abaixo especificado:

PaísDireito Antidumping (US/kg) < /p >< /td >< /tr >< tr >< td >< pclass =" dou – paragraph "> China < /p >< /td >< td >< pclass =" dou – p

1.2Da primeira revisão (2000)

Em 20 de junho de 2000, a SECEX publicou a Circular nº20, informando que o prazo de vigência do direito antidumping estabelecido pela Portaria Interministerial nº 1/2000, de 19 de maio de 2000, estava sendo prorrogado por mais 5 (cinco) anos, a contar da data de publicação da Portaria. A revisão foi aberta por meio da Circular SECEX nº1, publicada no D.O.U. de 9 de janeiro de 2001. Na sequência, concluídos os exames pertinentes, a revisão foi encerrada em 20 de junho de 2000.

1.3Da segunda revisão (2006)

Em 9 de junho de 2006, a SECEX publicou a Circular nº43 informando que o prazo de vigência do direito antidumping estabelecido pela Resolução CAMEX nº 1/2006, de 19 de maio de 2006, estava sendo prorrogado por mais 5 (cinco) anos, a contar da data de publicação da Resolução. Em 21 de setembro daquele ano, a ANAPA, atendendo ao disposto no § 1º do art. 57 do Decreto nº1.602, de 1995, encaminhou ao Decom petição formalizando a revisão. A revisão foi aberta por meio da Circular SECEX nº84, publicada no D.O.U. de 14 de dezembro de 2006. Após análise do pleito e efetuadas as avaliações prévias, a revisão foi encerrada em 9 de junho de 2006.

1.4Da terceira revisão (2012)

Em 8 de novembro de 2011, a SECEX publicou a Circular nº55 informando que o prazo de vigência do direito antidumping estabelecido pela Resolução CAM nº 1/2011, de 19 de maio de 2011, estava sendo prorrogado por mais 5 (cinco) anos, a contar da data de publicação da Resolução. Em 10 de agosto de 2012, a ANAPA, atendendo ao disposto no § 1º do art. 57 do Decreto nº1.602, de 1995, encaminhou ao Decom petição formalizando a revisão. A revisão foi aberta por meio da Circular SECEX nº59, publicada no D.O.U. de 9 de novembro de 2012. Após análise do pleito e efetuadas as avaliações prévias, a revisão foi encerrada em 8 de novembro de 2012.

1.5Da primeira avaliação de escopo (2015)

Em 9 de outubro de 2015, a empresa Island International Trade Ltda. protocolou petição de avaliação de escopo com o objetivo de determinar se os alhos frescos importados da China eram ou não semelhantes aos alhos frescos produzidos no Brasil. A avaliação de escopo foi iniciada por meio da Circular SECEX nº 69, de 29 de outubro de 2015, publicada no D.O.U. de 3 de novembro de 2015, e encerrada em 9 de outubro de 2015.

1.6Da segunda avaliação de escopo (2017)

Em 17 de fevereiro de 2017, a ANAPA protocolou petição, no Sistema DECOM Digital (SDD), solicitando a realização de avaliação de escopo acerca da sujeição dos alhos frescos importados da China ao direito antidumping. A avaliação de escopo foi iniciada por meio da Circular SECEX nº 15, de 7 de março de 2017, publicada no D.O.U. de 8 de março de 2017, e encerrada por ir em 17 de fevereiro de 2017.

2DA REVISÃO ATUAL (QUARTA REVISÃO)

2.1Dos procedimentos prévios

Em 1º de dezembro de 2017, foi publicada, no D.O.U., a Circular SECEX nº64, de 30 de novembro de 2017, dando conhecimento público de que o prazo de vigência do direito antidumping estabelecido pela Resolução CAM nº 1/2017, de 19 de maio de 2017, estava sendo prorrogado por mais 5 (cinco) anos, a contar da data de publicação da Resolução.

2.2Da petição

Em 28 de maio de 2018, a ANAPA protocolou, por meio do Sistema DECOM Digital, petição para início de revisão de final de período com o fim de prorrogar o direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, a contar da data de publicação da Resolução CAM nº 1/2017, de 19 de maio de 2017. No dia 3 de agosto de 2018, por meio do Ofício nº01.098/2018/CGMC/DECOM/SECEX, com base no §2º do art. 41 do Decreto nº8.058, de 2013, foram solicitadas as informações necessárias para a abertura da revisão. A peticionária apresentou tais informações tempestivamente no dia 22 de agosto de 2018.

2.3Do início da revisão

Tendo sido verificada a existência de elementos suficientes indicando que a extinção do direito antidumping aplicado às importações mencionadas levaria prejuízo aos produtores domésticos, Dessa forma, com base no parecer mencionado, a presente revisão foi iniciada por meio da Circular SECEX nº42, de 3 de outubro de 2018, publicada no D.O.U. de 3 de outubro de 2018.

2.4Das partes interessadas

De acordo com o § 2º do art. 45 do Decreto nº8.058, de 2013, foram identificados como partes interessadas, além da peticionária, os produtores domésticos de alhos frescos. Em atendimento ao estabelecido no art. 43 do Decreto nº8.058, de 2013, identificaram-se, por meio dos dados detalhados das importações brasileiras, fornecidos pela ANPA, os produtores domésticos de alhos frescos.

2.5Das notificações de início da revisão e da solicitação de informação às partes interessadas

De acordo com o art. 96 do Decreto nº8.058, de 2013, notificou-se sobre o início da revisão a peticionária, o governo da China, as exportadoras chinesas e os produtores domésticos. Considerando o §4º do art. 45, foi também encaminhado aos produtores/exportadores chineses e ao Governo da China o endereço eletrônico no qual poderiam manifestar-se. Ademais, conforme disposto no art. 50 do Decreto nº8.058, de 2013, foram encaminhados aos produtores/exportadores e aos importadores os endereços eletrônicos para manifestação. Destaca-se que, em virtude de o número de produtores/exportadores chineses identificados ser expressivo, de tal sorte que se tornaria impraticável eventual realização de audiências públicas. Deste modo, foram selecionados para responder ao questionário do produtor/exportador apenas os produtores cujo volume de exportação da China para o Brasil fosse superior a 10 toneladas anuais. Tanto os exportadores selecionados quanto os demais produtores tiveram acesso ao questionário do produtor/exportador, e enfatizou-se que, embora não obrigatório, As partes interessadas puderam manifestar-se a respeito da referida seleção, inclusive com o objetivo de esclarecer se as empresas selecionadas são exportadoras de alhos frescos para o Brasil.

Nos termos do § 3º do art. 45 do Regulamento Brasileiro, foi concedido o prazo de vinte dias, contado da data da publicação de início da revisão, para a apre

2.6 Dos pedidos de habilitação

Em 23 de outubro de 2018, a China Chamber of Garlic of China Chamber of Commerce of Foodstuffs and Native Produce (Câmara Chinesa do Alho da Câmara) a empresa Mapuama Produtos Alimentícios Eireli solicitou habilitação como parte interessada em 24 de outubro de 2018, mas não teve seu pedido deferido,

2.7 Do recebimento das informações solicitadas

2.7.1 Da indústria doméstica

Os dados da indústria doméstica foram fornecidos pela Peticionária ANAPA em sua petição de início de revisão. Segundo a própria associação, as associações Dado o grande número de produtores de alho, conforme indicado nos itens 4.1 e 7 infra, os dados utilizados para a análise de probabilidade de continuação de

Conforme indicado no item 7.10. infra, em face de inúmeras manifestações acerca das informações constantes no parecer de início desta revisão sobre os in

2.7.2 Dos importadores

Os importadores Comercial de Alhos e Condimentos Mattos Ltda, Frutícola Valinhos Ltda., Nova Casbri Comercial Ltda., Khamel Representações Importação e Exportação Os importadores Comercial de Alhos e Condimentos Mattos Ltda, Nova Casbri Comercial Ltda., Frutas Cantu Nordeste Ltda., Massy do Brasil Comércio Exterior As empresas Frutícola Valinhos Ltda., Cavalcante e Oliveira Comercial de Hortifrutigranjeiros Ltda., Boschini & Checchia Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda A SDB Comércio de Alimentos Ltda enviou resposta aos questionários tempestivamente, porém, por problemas técnicos no Sistema DECOM Digital, alguns questionários Entretanto, a SDB Comércio de Alimentos Ltda., bem como Sette Fratelli Distribuidora de Alimentos Ltda., Rouxinol Comercial de Alimentos Ltda., Dois Cunha Por sua vez, os importadores Khamel Representações Importação e Exportação EIRELI e Natari Alimentos Ltda. tiveram suas respostas ao questionário do in

Desse modo, não houve resposta ao questionário do importador que tenha atendido aos requisitos da legislação aplicável aos processos de defesa comercial

2.7.3 Dos exportadores

A Jining Trans-High Trading Co., Ltd, exportadora selecionada para responder ao questionário, solicitou prorrogação do prazo para resposta e respondeu ao questionário As demais exportadoras selecionadas - Jining Greenway Foodstuffs Company, Shandong Goodfarmer International Trading Co., Ltd. e Jining Foreign Trading Company Especificamente no que tange à empresa Jining Trans-High Trading Co. Ltd., tendo em vista que os documentos da versão restrita de sua resposta ao questionário Em 15 de março de 2019, foi juntado aos autos Registro informando que foi verificado que as empresas Jining Trans-High Trading Co. Ltd. e Jining Foreign Trading Company Não foram recebidas respostas voluntárias de produtores/exportadores chineses não selecionados pela SDCOM.

2.8 Das verificações in loco

2.8.1 Da verificação in loco na indústria doméstica

Tendo em vista a utilização de dados secundários para a elaboração dos indicadores da indústria doméstica, os quais podem ser validados com base em amostras

2.8.2 Das verificações in loco nos produtores/exportadores

Com base no § 1º do art. 52 do Decreto nº 8.058, de 2013, após recebida anuência e notificado o Governo da China, técnicos da autoridade investigadora realizaram Cumpriram-se os procedimentos previstos nos roteiros previamente encaminhados às empresas, tendo sido verificadas as informações prestadas. Também foram Em atenção ao § 9º do art. 175 do Decreto nº 8.058, de 2013, as versões restritas dos relatórios das verificações in loco foram juntadas aos autos restritos do processo

2.8.3 Das manifestações sobre as verificações in loco

Em 11 de março de 2019, a CCA argumentou em sua manifestação que o Decom não teria procedido a uma verificação in loco para a validação dos dados da indústria

2.8.4 Dos comentários da SDCOM

Em se tratando de informações secundárias, os dados da indústria doméstica fornecidos na petição não foram objeto de verificação in loco, uma vez que a verificação

2.9 Da utilização da melhor informação disponível

Tendo em vista que não foram apresentados dados para o cálculo do valor normal pela Jining Greenway Foodstuffs Company, para apuração de sua margem de lucro

2.9.1 Das manifestações acerca da utilização da melhor informação disponível após a Nota Técnica de fatos essenciais

Em manifestação protocolada em 26 de agosto de 2019, a Trans-High considerou, no que se refere ao preço de exportação, indevida a dedução dos custos de produção Na mesma linha, a Greenway, em sua manifestação final, de 26 de agosto de 2019, afirmou não ter sido notificada sobre a utilização dos fatos disponíveis, não Na manifestação A exportadora alegou que, embora não tenha apresentado seus dados relativos a custos de produção e vendas domésticas para terceiros países no questionário A SDCOM não teria solicitado as referidas informações no Ofício de Informações Complementares, tampouco notificado que dados e elementos de prova necessários No entendimento da Greenway, “resta claro, portanto, que é ilegal a penalização da Greenway com fulcro no § 3º do art. 50 c/c Art. 179, com a atribuição à empresa A Greenway pontuou que o Ofício de Informações Disponíveis seria tanto uma obrigação legal quanto uma prática da SDCOM e citou um caso recente, na revisão

2.9.2 Dos comentários da SDCOM

Em relação à manifestação das empresas Trans-High e Greenway, convém esclarecer que esta Subsecretaria já forneceu questionário contendo indicação expressa Em conformidade com o parágrafo único do art. 179 do Decreto nº 8.058, de 2013, as empresas foram notificadas, por meio dos Ofícios nº 1.832 e 1.834 / 2019 As empresas, em suas respostas aos questionários, optaram por não apresentar determinados dados - relativos a custos de produção, vendas domésticas e preços de exportação Ressalte-se que não há obrigação de a autoridade investigadora solicitar novamente, em sede de informações complementares, informações que já haviam sido

Pelo exposto, não há fundamentação para se aplicar à empresa Greenway o mesmo valor normal apurado para empresa que, em sua resposta ao questionário, ressaltou-se, ainda, que não há ilegalidade na decisão da autoridade investigadora com relação ao valor normal da Greenway e à apuração do custo de manufatura. “It is clear, however, that if an interested party does not cooperate and thus relevant information is being withheld from the authorities, this situation could lead to a finding of dumping.”

2.10 Da prorrogação da revisão e da divulgação dos prazos

No dia 6 de março de 2019, foi publicada no D.O.U. a Circular SECEX nº 14, de 28 de fevereiro de 2019, por meio da qual a Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) comunicou às partes interessadas a prorrogação da revisão e da divulgação dos prazos.

Disposição legal - Decreto nº 8.058, de 2013

art. 59	Encerramento da fase probatória da investigação
art. 60	Encerramento da fase de manifestação sobre os dados e as informações constantes dos autos
art. 61	Divulgação da nota técnica contendo os fatos essenciais que se encontram em análise e que serão considerados para a determinação final
art. 62	Encerramento do prazo para apresentação das manifestações finais pelas partes interessadas e Encerramento da fase de manifestação
art. 63	Expedição, pelo SDCOM, do parecer de determinação final

Todas as partes interessadas da presente revisão foram notificadas por meio dos Ofícios nos 1.237 a 1.437/2019/CGMC/DECOM/SECEX, de 13 de março de 2019. Conforme será exposto a seguir, após a divulgação da Nota Técnica contendo os fatos essenciais em 26 de julho de 2019 (um dia após o previsto no cronograma).

2.11 Da audiência

De acordo com o art. 55 do Decreto nº 8.058, de 2013, serão realizadas audiências com as partes interessadas, a fim de permitir o exercício do contraditório. Em 11 de fevereiro de 2019, a ANAPA, e em 1º de março de 2019, a Câmara Chinesa do Alho solicitaram tempestivamente realização de audiência no âmbito da presente revisão. Assim, por meio dos Ofícios nos 1.237 a 1.437/2019/CGMC/DECOM/SECEX, de 13 de março de 2019, as partes interessadas foram convidadas a participar da audiência. Nos termos do §6º do art. 55 do Decreto nº 8.058, de 2013, sobre informações apresentadas oralmente durante a audiência, somente foram consideradas aquelas que foram apresentadas por escrito.

2.12 Das propostas de compromisso de preços

Os exportadores Shandong Goodfarmer, Jining Foreign Trading, Jining Greenway Foodstuffs Company e Jining Trans-High Trading Co., Ltd., e, também, a Câmara Chinesa do Alho, apresentaram propostas de compromisso de preços. A Shandong Goodfarmer ofertou preço mínimo de US\$ 8,76/cx em base CIF, que deve ser considerado como preço mínimo de chegada ao Brasil, independentemente se as exportações ocorrerem de forma direta ou por intermédio de trading companies. A empresa protocolou memória de cálculo detalhando como chegou ao valor proposto.

A Goodfarmer, entretanto, não indicou os elementos que comprovem que o preço de exportação proposto seria suficiente para eliminar o dano causado à indústria nacional. A Goodfarmer entende que esse item não pode ser satisfatoriamente abordado, haja vista que ainda pairam incertezas sobre a extensão do alegado dano sobre produtores nacionais. De qualquer forma, a empresa observa que a margem de dumping deve ser o limite máximo, nos termos da legislação antidumping.

A empresa também destacou que o preço sugerido deve ser revisado a cada ano, sendo a primeira revisão a ocorrer um ano após a homologação. A fórmula de cálculo do preço mínimo de chegada ao Brasil, proposta pela Goodfarmer, é a seguinte: $P_{min} = P_{CIF} \times (1 - \frac{M}{100})$, onde P_{min} é o preço mínimo de chegada ao Brasil, P_{CIF} é o preço CIF e M é a margem de dumping. Sendo aceita a proposta, a Goodfarmer comprometer-se-ia a enviar anualmente à SDCOM relatório com informações sobre suas exportações para o Brasil, e a atualizar o preço mínimo de chegada ao Brasil. Já o compromisso de preços ofertado pela Jining Greenway estabeleceu preço não menor do que US\$ 1,36/kg, que corresponde à média do preço de exportação para o Brasil. A Greenway colocou-se à disposição da autoridade investigadora para fornecer informação sempre quando demandadas, inclusive autorizando verificação de preços. A CCA também apresentou compromisso de preços, elencando todas as empresas participantes listadas no Anexo 1, todas associadas à Câmara Chinesa do Alho. A Câmara Chinesa do Alho atuaria como representante legal das empresas participantes e como ponto de contato e diálogo com a SDCOM. Para os fins do compromisso, a CCA também apresentou fórmula matemática utilizada para o cálculo do ajustamento de preços em questão e a forma de publicação específica do reajuste. Além da obrigação de fornecimento de informações pela parte interessada à autoridade competente contendo todas as transações comerciais para o Brasil, a CCA também apresentou compromisso de preços, estabelecendo lista de comportamentos que as empresas participantes comprometer-se-iam a realizar reuniões e entendimentos com a SDCOM, sobre eventuais dificuldades ou dúvidas, técnicas ou não. No compromisso ofertado pela CCA, há seção que trata sobre violação do compromisso de preços, estabelecendo lista de comportamentos que as empresas participantes não devem adotar. Além disso, a proposta de compromisso estabelece que a Câmara do Alho deveria registrar lista de importadores que não sejam classificados como de boa-fé. Cabe ressaltar que a Jining Foreign Trading e a Jining Trans-high igualmente apresentaram compromisso de preços de forma individual, em paralelo ao compromisso da CCA. Em manifestação de 26 de agosto de 2019, a Câmara Chinesa do Alho - CCA informou que em resposta a sua proposta de compromisso de preços apresentou o compromisso de preços.

2.12.3 Dos comentários da SDCOM

No que diz respeito às ofertas de compromisso de preços, a SDCOM reforça o entendimento exarado por meio dos Ofícios 3.684 e 3.688/2019/CGMC/SDCOM. Inicialmente, cabe salientar que em revisões de final de período, determinações preliminares não são obrigatórias nos termos do Decreto nº 8.058, de 2013, e a SDCOM não é obrigada a determinar o preço normal. Tendo em conta que o prazo para publicação de determinação preliminar findou-se em 1º de fevereiro de 2019 - caso se considerasse o prazo de 120 dias - a SDCOM não poderia determinar o preço normal. Com relação à manifestação da CCA sobre o tema, diante da impossibilidade de apreciação da proposta enviada consoante descrito nos parágrafos anteriores, a SDCOM não pode determinar o preço normal.

2.13 Da nota técnica acerca da prevalência de condições de economia de mercado no segmento produtivo objeto desta revisão

Em sua petição de início desta revisão, datada de 28 de maio de 2019, a ANAPA argumentou que a China, para efeito de revisão, não deveria ser considerada como economia de mercado. Cabe ressaltar que, nos termos do item “iii” do Art. 5.2 do Acordo Antidumping, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 1.355, de 2003, a China é considerada como economia de mercado.

Dessa forma, conforme consta do Parecer no26, de 3 de outubro de 2018, para fins de início da revisão, optou-se pela construção do valor normal na Argentina. Convém esclarecer que não houve posicionamento da autoridade investigadora acerca da prevalência de condições de economia de mercado na China por parte da ANAPA. Dentre as exportadoras supracitadas, a empresa Shandong Goodfarmer International Trading Co. apresentou suas vendas no mercado interno chinês e os custos de produção. Em sua manifestação de 6 de maio de 2019, previamente à audiência convocada pela SDCOM para a data de 16 de maio de 2019, a ANAPA reafirmou o que já havia alegado: “A ANAPA defende enfaticamente que a China não pode ser considerada economia de mercado para efeito deste procedimento, em razão de necessitar de condições de economia de mercado (...).”

É justamente isso que ocorre com o setor do alho na China, vejamos: na última revisão (Res. 80/13 da CAMEX), no item 9 do anexo, restou evidente a imposição da metodologia de economia de mercado. Também em suas manifestações prévias à referida audiência, a Câmara Chinesa do Alho (em 6/5/19), a Comercial de Alhos e Condimentos Mattos LTDA (em 13/5/19), as empresas Jining Trans-high Trading Co., Ltd. e Jining Foreign Trading Co., Ltd. e a Câmara Chinesa do Alho questionaram a utilização da Argentina como país de origem para a determinação do valor normal. Nas palavras da Câmara Chinesa do Alho:

“The participating Chinese producers/exporters provided information to SDCOM regarding its domestic sales and productions costs. SDCOM is currently performing a review of the data/information presented by the Argentinean association. In addition, the Chamber emphasizes that the data/information presented by the Argentinean association are not reliable, since such productive sector has directed its sales to the domestic market. A Comercial Mattos foi além e afirmou:

“Considerando que a China é economia de mercado e que não foram apresentadas razões para desconsideração de seu status no caso em tela, a construção do valor normal com base na metodologia de economia de mercado é a mais adequada. Dessa maneira, solicita-se que a probabilidade de continuação/retomada de dumping seja recalculada para considerar as informações apresentadas pelos produtores. As empresas chinesas acrescentaram:

“14. Sobre o assunto, cabe lembrar que o Protocolo de Acesso da China à Organização Mundial do Comércio, de 2001, previa a possibilidade de utilização da metodologia de economia de mercado para a determinação do valor normal.

15. Todavia, este período foi encerrado em 2016 e, desde então, esta respeitável SDCOM deixou de aplicar tal metodologia à determinação do Valor Normal.

16. Diante do apresentado, a Exportadora solicita seja revista a metodologia aplicada ou encerrada a investigação em razão do vício de abertura.”

Em face das manifestações constantes nos autos do processo acerca da matéria, em 20 de maio de 2019, foi disponibilizada às partes interessadas a metodologia de economia de mercado utilizada pela SDCOM. Na ocasião, a autoridade investigadora brasileira apresentou breve histórico do Protocolo de Acesso da China à Organização Mundial do Comércio. Sobre as repercussões procedimentais decorrentes da derrogação do item 15(a)(ii) do Protocolo de Acesso da China à OMC e sobre a análise de condições de economia de mercado, conforme estabelecido no Artigo XII do Acordo de Marraqueche, os termos da acessão de um Estado (ou território aduaneiro separado com autonomia administrativa) ao Protocolo de Acesso da China à OMC. O processo de acessão da República Popular da China, doravante China ou RPC, iniciou-se em outubro de 1986, quando o país protocolou seu pedido de acesso. O Brasil participou das negociações relativas ao processo de acessão da China, de modo que o texto do Protocolo de Acesso foi incorporado ao Protocolo de Acesso da China à OMC. O Brasil participou das negociações relativas ao processo de acessão da China, de modo que o texto do Protocolo de Acesso foi incorporado ao Protocolo de Acesso da China à OMC. Art. 1º O Protocolo de Acesso da República Popular da China à Organização Mundial de Comércio, apenso por cópia ao presente Decreto, será publicado. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. (grifo nosso)

Especificamente para fins da análise da prevalência de condições de economia de mercado no segmento produtivo de alho chinês no âmbito do processo de investigação de dumping, a metodologia de economia de mercado foi aplicada. O artigo 15 do Protocolo de Acesso da China consiste na base normativa para a determinação do valor normal em investigações de dumping sobre produtos originários da China.

15. Comparabilidade de preços para a determinação de subsídios e dumping

Nos procedimentos relacionados a importações de origem chinesa por um Membro da OMC, aplicar-se-ão o artigo VI do GATT 1994, o Acordo Antidumping e o Acordo de Subsidios e Dumping.

a. Na determinação da comparabilidade de preços, sob o artigo VI do GATT 1994 e o Acordo Antidumping, o Membro importador da China deve:

i. se os produtores investigados puderem demonstrar claramente que, no segmento produtivo que produz o produto similar, preços de exportação para o país de destino são inferiores aos preços domésticos;

ii. o Membro da OMC importador poderá utilizar uma metodologia que não se baseie em uma comparação estrita com os preços domésticos.

b. Nos procedimentos regidos pelas disposições das partes II, III e V do Acordo SMC, quando se tratarem de subsídios, o Membro importador da OMC notificará as metodologias utilizadas em conformidade com o item a) ao C

c. O Membro importador da OMC notificará as metodologias utilizadas em conformidade com o item a) ao C

A acessão da China à OMC, portanto, foi condicionada a cláusulas específicas que poderiam ser aplicadas

Ou os preços e os custos chineses daquele segmento produtivo objeto da investigação (vide Artigo 15(a)(i))

Ou uma metodologia alternativa que não se baseasse em comparação estrita com os preços ou os custos domésticos

Nota-se que os Artigos 15(a)(i) e 15(a)(ii) do Protocolo contêm duas regras diferentes aplicáveis à questão de

Essa possibilidade de utilizar uma das duas metodologias dos Artigos 15(a)(i) e 15(a)(ii), por sua vez, foi co

Nesse contexto, cumpre mencionar que a segunda condição do Artigo 15(d), correspondente à derrogação

No âmbito do DS516, em 7 de maio de 2019, a China apresentou ao painel pedido de suspensão dos pro

Diante da expiração do Artigo 15(a)(ii) após transcorridos 15 anos da data de acessão, ou seja, a partir do

Anteriormente, nas investigações de dumping sobre produtos originários da China cujo período de investiç

78. Considerando que a China, para fins de investigação de defesa comercial, não é considerada país c

Assim, até dezembro de 2016 havia presunção juris tantum de que os produtores/exportadores chine

No âmbito do Regulamento Antidumping Brasileiro vigente - Decreto no8.058, de 26 de julho de 201

Art. 16. No prazo previsto no § 3º do art. 15, o produtor ou exportador de um país não considerado c

Art. 17. Os elementos de prova a que faz referência o art. 16 incluem informações relativas ao produ

§ 1º As informações relativas ao produtor ou exportador devem permitir a comprovação de que:

I - as decisões do produtor ou exportador relativas a preços, custos e insumos, incluindo matérias-~~p~~

II - o produtor ou exportador possui um único sistema contábil interno, transparente e auditado de f

III - os custos de produção e a situação financeira do produtor ou exportador não estão sujeitos a d

IV - o produtor ou exportador está sujeito a leis de falência e de propriedade, assegurando seguranç

§ 2º As informações relativas ao setor econômico do qual o produtor ou exportador faz parte dever

I - o envolvimento do governo na determinação das condições de produção ou na formação de preç

II - o setor opera de maneira primordialmente baseada em condições de mercado, inclusive no que

III - os preços que os produtores ou exportadores pagam pelos insumos principais e por boa parte c

§ 3º Constitui condição para que o valor normal seja apurado com base no disposto nos arts. 8º a 1

§ 4º Determinações positivas relacionadas ao § 2º poderão ser válidas para futuras investigações sc

§ 5º As informações elencadas nos § 1º e § 2º não constituem lista exaustiva e nenhuma delas, isol

Posteriormente, porém, transcorridos 15 anos da data de acessão, ou seja, a partir do dia 12 de de

Nesse sentido, considerando que apenas o item 15(a)(ii) do Protocolo de Acessão expirou, e que o r

Esse posicionamento decorre das regras de interpretação da Convenção de Viena sobre o Direito d

6.25 The Appellate Body has repeatedly observed that, in interpreting the provisions of the WTO Agr

Dessa forma, a expiração específica do item 15(a)(ii), com a manutenção em vigor do restante do Ar

À luz das manifestações constantes nos autos do processo e dos esclarecimentos fornecidos sobre

Conforme exposto no item 2 desta Nota Técnica, dada a expiração do item 15(a)(ii) do Protocolo de

A determinação do valor normal em investigações de dumping sobre importações originárias da Chi

Como estabelecido nos artigos 1º e 2º desse decreto:

Art. 1º O Protocolo de Acessão da República Popular da China à Organização Mundial de Comércio

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. (grifo nosso)

Até o presente momento, não foram aportados aos Autos deste processo elementos que comprove

No caso das empresas que responderam o questionário do produtor/exportador, mas que não enca

Por fim, com relação à manifestação da Greenway, convém ressaltar que não houve adoção de terc

Em quaisquer das hipóteses, seja pela utilização ou não do valor normal apresentado pelas exporta

Ao final da referida nota técnica, a SDCOM expressou o entendimento de que não havia sido possív

Nesse sentido, a autoridade investigadora brasileira comunicou as partes interessadas que aguarda

Os elementos de prova e as manifestações recebidas após a emissão da Nota Técnica SDCOM no 1

2.14Do encerramento da fase probatória

Em conformidade com o disposto no caput do art. 59 do Decreto no 8.058, de 2013, a fase probatór

2.15Da divulgação dos fatos essenciais sob julgamento

Em 26 de julho de 2019, com base no disposto no caput do art. 61 do Decreto no 8.058, de 2013, a

Conforme já apontado no item 2.10 supra, considerando que a Nota Técnica contendo os fatos ess

Posteriormente, em 2 de agosto de 2019, conforme também já apontado no item 2.10 supra, foi div

Por conta dessa errata, também no dia 2 de agosto de 2019, foi inserido registro nos autos do proci

2.16Do encerramento da fase de instrução

De acordo com o descrito no item anterior e estabelecido no parágrafo único do art. 62 do Decreto

Cabe registrar que, atendidas as condições estabelecidas na Portaria SECEX no 58, de 29 de julho c

Ressalte-se ainda que a autoridade investigadora recebeu em audiência particular diversas partes ir

3DO PRODUTO E DA SIMILARIDADE

3.1Do produto objeto da revisão

Segundo informações da investigação original, reproduzidas nas revisões posteriores e mantidas na

De acordo com o disposto na referida Portaria, entende-se por alho, independentemente da origem.

Adicionalmente, segundo a Portaria MAPA no 242, de 1992, o alho, produto objeto da medida antidu

Grupo: de acordo com a coloração da película do bulbilho ("dente" de alho): Branco ou roxo;

Subgrupo: de acordo com o número de bulbilhos por bulbo: nobre - 5 a 20 bulbilhos por bulbo ou c

Classes: de acordo com o maior diâmetro transverso do alho, pode ser classificado nas classes de :

Classe	Diâmetro Transverso (em mm)
7	Mais de 56
6	Mais de 47 até 56
5	Mais de 42 até 47
4	Mais de 37 até 42
3	Mais de 32 até 37

MisturadaComposição com mais de uma classe

Tipo: Independente do grupo, subgrupo e classe a que pertença, o alho é classificado como EXTRA

TIPO	Bulbo Chocho	Chochamento Parcial	Dano/doença	Brotado	Mofado	Bulbo aberto	Defeitos ge
Extra	0	2	0	0	0	2	5
Especial	2	6	2	2	2	3	15
Comercial	2	6	2	2	2	3	20

Extra - a somatória dos defeitos graves fica limitada a 2%

Especial - a somatória dos defeitos graves fica limitada a 8%

Comercial - a somatória dos defeitos graves fica limitada a 15%

Ressalta-se que as classificações acima servem apenas como referência. Recorda-se que, conform

Conforme informação dada pela peticionária, os produtores chineses de alho não exportam direta

3.2Do produto fabricado no Brasil

O produto similar nacional, de acordo com o entendimento registrado desde a investigação original

3.3Da classificação e do tratamento tarifário

A classificação do produto na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM encontra-se discriminada

Imposto de Importação

PERÍODOS	NCM		
	0703.20.100703.20.90Obs.		
1 ^o de julho de 2001 a 31 de dezembro de 2002	0,0%	12,0%	-
1 ^o de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2003	0,0%	11,5%	-
1 ^o de janeiro de 2004 a 16 de fevereiro de 2004	0,0%	10,0%	(1)
17 de fevereiro de 2004 a 6 de março de 2006	0,0%	14,0%	(2)
7 de março de 2006 em diante	0,0%	35,0%	(3)

1. A Resolução CAMEX no41/03 extingue o acréscimo de 1,5 p.p. na alíquota do I.I. do item.
 2. Produto incluído na Lista de Exceção à TEC, anexo III, de que trata a Resolução CAME
 3. Produto incluído na Lista de Exceções com alteração de alíquota do I.I., conform
- Convém ressaltar que, entre os principais fornecedores ao Brasil, a Argentina e c
- Preferências tarifárias

PAÍS ACORDO	NCM	PREFERÊNCIA
IsraelALC - Mercosul - Israel	0703.20.10	100%
IsraelALC - Mercosul - Israel	0703.20.90	10%
EgitoALC - Mercosul - Egito	0703.20.10	100%

3.4 Da similaridade

Conforme constatado desde a investigação original e consolidado nas avaliações: Nos termos do art. 9º do Decreto nº 8.058, de 2013, considera-se “produto similar” aquele que, em face da semelhança das características intrínsecas dos alhos nacional e chinês, é suscetível de competir com o produto nacional.

3.5 Das manifestações sobre o produto antes da Nota Técnica de fatos essenciais

Em manifestação apresentada em 25 de abril de 2019, a Abrafood alegou que se trata de um produto nacional. A Abrafood alegou que as classificações não seriam meramente conceituais ou meramente técnicas. Prosseguiu a parte afirmando que, visivelmente, haveria importantes diferenças entre os produtos. A Abrafood destacou que a produção doméstica seria hoje, em sua grande maioria, de alho roxo. A Abrafood alegou que na safra de 2018, por exemplo, o preço do alho roxo, notadamente, foi superior ao do alho branco. Acrescentou ainda que, para além da percepção e preferência dos consumidores, a produção doméstica é mais sustentável. Dessa forma, a Abrafood questionou: (1) como se poderia fazer uma devida análise de similaridade entre os produtos? A entidade ressaltou, assim, que tanto o produto importado como o produzido no Brasil são alhos. Já a Lei nº 9.972/2000, que institui a classificação de produtos vegetais, subprodutos e derivados, não diferencia os alhos. A parte acrescentou, de acordo com o discurso proferido pelo então Diretor do Departamento de Defesa Econômica, que a classificação de produtos vegetais, subprodutos e derivados, não diferencia os alhos. Por fim, alegou que, conforme consta do Anexo I, o Certificado de Classificação de Produtos Vegetais, Subprodutos e Derivados, não diferencia os alhos. A parte apontou, nesse sentido, que o produto nacional e o importado deveriam, portanto, ser considerados similares. A Abrafood alegou que, de fato, as Superintendências Federais de Agricultura do Brasil, por meio de suas Superintendências Regionais, não realizam a diferenciação entre os alhos. Assim, prosseguiu, havendo a necessidade de certificação, presumir-se-ia que haveria similaridade entre os produtos. Dessa forma, a Abrafood solicitou que a SDCOM oficiasse a ANAPA, o MAPA, bem como a Comissão de Defesa Econômica, para que fossem realizados estudos de similaridade. A Abrafood ressaltou que se existem dados oficiais segregados por Grupo, Subgrupo, Classe e Tipo de alho, a autoridade deveria garantir que os dados fossem devidamente analisados. A Associação alegou também que, ainda assim, na análise dos dados da indústria, a autoridade deveria considerar a necessidade de se trazer os tipos de produtos investigados e concorrer com o produto nacional. A parte alegou ainda que essa segregação definida pela Portaria 242, que define a classificação de produtos vegetais, subprodutos e derivados, não é suficiente para a diferenciação dos alhos. Ainda, alegou, seria importante sublinhar também que uma análise segmentada por tipo de alho, considerando a necessidade de se trazer os tipos de produtos investigados e concorrer com o produto nacional, é necessária. Sendo assim, prosseguiu, tendo em vista uma percepção do produto nacional (roxo) e do produto importado (branco), a autoridade deveria garantir que os dados fossem devidamente analisados. A mesma necessidade de se trazer os tipos de produtos investigados e concorrer com o produto nacional, é necessária. A Abrafood alegou ainda que os Grupos, Subgrupos, Classes e Tipos de alho, utilizados pela autoridade, não são suficientes para a diferenciação dos alhos. Semelhantemente, acrescentou, também haveria aqui a necessidade de se considerar a necessidade de se trazer os tipos de produtos investigados e concorrer com o produto nacional. A Abrafood alegou que, em outras palavras, a autoridade deveria garantir que os dados fossem devidamente analisados. Apontou ainda que, em um outro painel da OMC, o conceito de “comparação apropriada” é utilizado para a diferenciação dos produtos. Nesse sentido, alegou a parte, seria importante notar que as partes interessadas devem ser ouvidas. A Abrafood concluiu sua manifestação reiterando que, para que a autoridade investigasse a similaridade entre os produtos, é necessário que sejam realizados estudos de similaridade. Ante o exposto, considerando, que seria incontestável que tanto o produto importado quanto o produto nacional são alhos, a autoridade deveria garantir que os dados fossem devidamente analisados. Em manifestação apresentada em 4 de maio de 2019, a ANAPA alegou que o alho roxo é um produto nacional. E prosseguiu alegando que, face à semelhança das características intrínsecas dos alhos nacional e chinês, é suscetível de competir com o produto nacional. Além dos argumentos já colacionados, a ANAPA alegou que seria preciso reforçar a necessidade de se trazer os tipos de produtos investigados e concorrer com o produto nacional. Em sua manifestação de 12 de março de 2019, a Câmara Chinesa do Alho tratou a questão da similaridade entre os produtos. Ainda no que tange ao produto, a CCA questionou o método de cálculo de comparação entre os produtos. Em 6 de maio de 2019, a empresa Lecargo Comércio Importação e Exportação Ltda. alegou que o produto importado pela empresa, por exemplo, em cumprimento do item “similaridade entre o alho produzido no Brasil e o alho importado”, é suscetível de competir com o produto nacional. Aduziu também que a segregação entre alho roxo, branco e seus diversos calibres, não é suficiente para a diferenciação dos alhos. A Lecargo concluiu questionando que seria necessário, para fins da efetiva delimitação do produto nacional, que a autoridade investigasse a similaridade entre os produtos. Em manifestação protocolada em 3 de maio 2019, a Comercial de Alhos e Condimentos Ltda. alegou que o produto importado pela empresa, por exemplo, em cumprimento do item “similaridade entre o alho produzido no Brasil e o alho importado”, é suscetível de competir com o produto nacional. Já em 24 de maio de 2019, a Comercial Mattos argumentou que, tendo em vista a necessidade de se trazer os tipos de produtos investigados e concorrer com o produto nacional, é necessária a realização de estudos de similaridade. Em sua manifestação datada de 25 de junho, a Comercial Mattos expôs que, de acordo com o item “similaridade entre o alho produzido no Brasil e o alho importado”, é suscetível de competir com o produto nacional. No entendimento da Comercial Mattos, a Resolução CAMEX nº 80/2013, que prevê a diferenciação dos produtos, não é suficiente para a diferenciação dos alhos. Nesses termos, informa que seria importadora de produtos que (a) estariam dentro do âmbito de aplicação da Lei nº 9.972/2000, que institui a classificação de produtos vegetais, subprodutos e derivados, e (b) estariam dentro do âmbito de aplicação da Portaria 242, que define a classificação de produtos vegetais, subprodutos e derivados.

A Comercial Mattos, por fim, refutou a alegação da indústria doméstica de que n

3.6 Das manifestações sobre o produto após a Nota Técnica de fatos essenciais

Em sua manifestação final, protocolada em 23 de agosto de 2019, a ANAPA reite

Em sede de manifestação final, protocolada em 26 de agosto de 2019, a Lecargo

Em suas respectivas manifestações finais, protocoladas em 26 de agosto de 201

Em manifestação final protocolada em 26 de agosto de 2019, a CCA argumentou

De acordo com a CCA, a ANAPA utilizaria fontes secundárias como um “escudo”

Para a Câmara, a autoridade investigadora brasileira poderia e deveria solicitar ir

A CCA concluiu que o modelo seria projetado para evitar a comparação justa, ur

A CCA asseverou que “nenhum esforço foi feito para possibilitar uma comparaçã

3.7 Dos comentários da SDCOM

Com relação às manifestações da Abrafood, CCA, Lecargo, Comercial Mattos, Ti

A Subsecretaria recorda ainda que, conforme resultado da avaliação de escopo

Nesse sentido, afasta-se o questionamento apresentado pela Lecargo sobre o “e

Verifica-se que a Abrafood, em sua manifestação, fez comparações entre supost

Sobre as implicações das alegadas diferenças de qualidade sobre a comparabili

De fato, as características mencionadas afetam o preço do produto, conforme de

Tanto a produção doméstica como as importações são compostas por uma mult

Ademais, verificou-se que, dentre os exportadores selecionados para responder

Tendo em vista a ausência de base fática para o argumento da Abrafood de que

Sobre a diferença de grau de condimentação do alho do grupo roxo e do alho de

A Abrafood, a CCA e a Lecargo não trouxeram aos autos do processo elementos

Sobre as supostas manifestações realizadas previamente por autoridade vincula

Na mesma linha, escapa à compreensão desta autoridade investigadora a suges

Sobre o pleito realizado pela Abrafood de solicitação ao MAPA de informações d

Por essas razões, esta Subsecretaria julgou não ser necessário oficial o MAPA p

Convém lembrar que, nos termos da Portaria SECEX nº 30, de 2018, as partes in

§ 3º A intervenção em processos de defesa comercial de representantes que nã

Isso se deve ao fato da importância da tempestividade da solicitação de alteraçã

Convém lembrar ainda que o próprio Acordo Antidumping reconhece que, em de

6. O efeito das importações a preços de dumping serão avaliados com relaçã

Portanto, a depender da disponibilidade de dados, os negociadores do Ac

Sobre a manifestação final da CCA, é necessário, mais uma vez, ressaltar

Diferentemente do alegado pela Câmara, os exportadores chineses tiveram

Sobre a alegação de que se exige dos chineses criatividade, conforme já i

Convém lembrar que, no Acordo Antidumping, o princípio da justa compa

Convém lembrar, mais uma vez, que os principais exportadores chineses (

Por todo o exposto, tendo em vista que a determinação de similaridade er

4 DA INDÚSTRIA DOMÉSTICA

O art. 34 do Decreto nº 8.058, de 2013, define indústria doméstica como a

A ANAPA reúne e congrega todas as associações estaduais de produtores

Estão listadas a seguir as associações, membros da ANAPA, que expressa

Associações de Produtores com Apoio à Petição

ASSOCIAÇÃO

Associação Mineira dos Produtores de Alho

Associação dos Produtores de Alho de Goiás, do Distrito Federal e da Reg

Associação Catarinense dos Produtores de Alho

Associação Gaúcha dos Produtores de Alho

Associação Piauiense dos Produtores de Alho

Portanto, para fins de avaliação da probabilidade da retomada/continuação

4.1Do caráter fragmentário da indústria doméstica

Segundo os dados apresentados pela ANAPA, obtidos a partir de associação

ÁREA E NÚMERO DE PRODUTORES DE ALHO POR ESTADO/REGIÃO

REGIÃO	Nº DE PRODUTORES
TOTAL NORDESTE	620
PARAÍBA	20
BAHIA	600
SUDESTE	440
MINAS GERAIS	370
ESPÍRITO SANTO	60
SÃO PAULO	10
SUL	3.560
PARANÁ	260
SANTA CATARINA	1800
RIO GRANDE DO SUL	1500
CENTRO OESTE	250
GOIÁS	230
DISTRITO FEDERAL	20
TOTAL BRASIL	4.870

Conforme informações apresentadas pela peticionária, trata-se de uma cultura

Dado o grande número de produtores de alho no Brasil, sua dispersão pelo território

Nesse sentido, a natureza dessa indústria se reflete na disponibilidade de mão de obra

Convém ressaltar, todavia, que o caráter fragmentário da indústria doméstica

Desse modo, a peticionária não usufruiu das flexibilidades previstas no Decreto

Tampouco se utilizou da presente petição do procedimento de habilitação

4.2Das manifestações sobre o caráter fragmentário da indústria doméstica

4.2.1Das manifestações sobre o caráter fragmentário da indústria doméstica

Em manifestação apresentada em 8 de março de 2019, a Abrafood abordou o tema

Como reflexo, não haveria no Parecer de Abertura argumentação ou análise

Em outras palavras, segundo a Abrafood, a constatação sobre a fragmentação

Essa avaliação, além de indevida, destoaria da prática do Decom em caso de

Na mesma manifestação, a Abrafood questionou a alegação da peticionária

A estrutura de agricultura familiar corresponderia a uma pequena parcela da

“O cultivo envolve grandes e pequenos produtores e o crescente aumento da

Sendo assim, existiria número vultoso de produtores nacionais de alho no Brasil

A parte alegou que por conhecimento de mercado, sabe-se que cerca de 10%

A Abrafood apontou que em rápida pesquisa teria sido possível identificar a

Agrícola Wehrmann: empresa localizada em Cristalina (GO) e citada em diversos

” A Wehrmann utiliza alta tecnologia de produção, envolvendo máquinas e

Fonte: Página web da Wehrmann (Anexo 2)

‘A Wehrmann é a maior produtora brasileira de alho e se destaca também

Fonte: AgroBrasília (Anexo 3)

‘A Agrícola Wehrmann, que responde por 12% da produção brasileira de alho

Fonte: Valor Econômico (Anexo 4)

‘Apesar dos avanços tecnológicos, o plantio ainda precisa ser feito de forr

Fonte: Globo Rural/G1 (Anexo 5)“

Fortaleza Agronegócios: empresa localizada em São Gotardo (MG) e, segu

Yamashita: empresa localizada em Alto Paranaíba (MG) e apontada como

” ‘Em uma propriedade no município de Rio Paranaíba, região do Alto Para

Fonte: Globo Rural/G1 (Anexo 6)“

Igarashi: originalmente estabelecida na Bahia, em transferência para Goiás

” ‘Os representantes da Igarashi, maior produtora individual de alho do mu

Fonte: Site do Deputado Eduardo Salles (Anexo 7)“

A Abrafood apontou que ainda que algumas das reportagens reproduzidas

Dessa forma, haveria fortes indícios de que a indústria doméstica, ao cont

Nesse cenário, prosseguiu, a classificação dessa indústria como fragment

A Abrafood alegou que, infelizmente, os elementos de prova necessários p

Sendo assim, seria fundamental que a autoridade investigadora não se res

4.2.2Das manifestações sobre o caráter fragmentário da indústria domést

Em sua manifestação final, protocolada em 26 de agosto de 2019, a Abraf

A Abrafood observou que a petição apresentada pela ANAPA não fez men

Como consequência, não haveria, no Parecer de Abertura, “ao arrepio da l

A Abrafood ponderou que “não há na legislação cláusula que desobrigue e

A entidade reiterou as críticas à ANAPA, que teria apenas reproduzido est

A entidade contestou ainda a alegação da ANAPA, segundo a qual a maior

A Abrafood apontou, ainda, “erros grotescos” na tabela apresentada pela

Nessa linha, a entidade alegou que fragmentação suporia uma distribuiçã

A Abrafood calculou que essas quatro empresas, “com 1.030,27 ha cultiva

De outra parte, a entidade questionou os dados apresentados pela ANAPA

A SDCOM não teria escapado dos erros e da confusão realizados pela pet

Reiterou, por fim, que a ANAPA, “ao não indicar os principais produtores d

A ANAPA, em manifestação final protocolada em 23 de agosto de 2019, re

De acordo com a peticionária, a alegação de concentração seria “complet

A Trans-High e a Foreign Trading, em suas respectivas manifestações final

Em manifestação de 26 de agosto de 2019, a Câmara Chinesa do Alho - C

Com relação às consultas da SDCOM sobre os produtores domésticos, os

A CCA disse entender que a análise das informações fornecidas pelo IBGE

Para a CCA, a concentração da produção de alho no Estado de Goiás est

A CCA destacou que, a respeito da resposta da ANAPA ao Ofício nº 2.811.

Para a CCA, esta investigação de revisão de final de período teria se torna

4.3Dos comentários da SDCOM

Com relação às manifestações da Abrafood e da CCA de que não haveria

No Parecer de início, considerou-se como 4.870 o número de produtores e

Cabe ressaltar que o Censo considera parâmetros diferentes das PAMs - f

Além do cômputo total de produtores de alho, o IBGE apresentou ainda ur

Tabela 2237 - Produção, Venda, Valor da produção e Área colhida da lav

Variável - Número de estabelecimentos agropecuários (Unidades)

Grupos de área total - Total

Grupos de área colhida - Total

Ano - 2006

Produtos da lavoura temporária - Alho

Condição do produtor em relação às terras - Total

Grupos de atividade econômica - Total

Grande Região

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Antes da análise da tabela, convém recorrer à definição constante do art. 3º da Lei nº 9.393, de 1996:

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades agrícolas ou pecuárias;

(...)

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do setor agrícola;

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.”

A seguir, segue a definição de módulo fiscal, constante no sítio eletrônico do IBGE:

“Módulo fiscal é uma unidade de medida, em hectares, cujo valor é fixado em função de:

a. o tipo de exploração predominante no município (hortifrutigranjeira, agropecuária, agroindustrial, etc.);

b. a renda obtida no tipo de exploração predominante;

c. outras explorações existentes no município que, embora não sejam predominantes, possam influenciar a renda;

d. o conceito de ‘propriedade familiar’. A dimensão do módulo fiscal varia de acordo com o tipo de exploração predominante no município.

Pode-se observar, a partir da tabela acima, que o valor do módulo fiscal varia de acordo com o tipo de exploração predominante no município.

A SDCOM ressalta que teve que se basear nos dados disponíveis no IBGE para a elaboração da tabela, pois não possui dados reais de produção e vendas no mercado brasileiro ou em outros países.

Tabela 2237 - Produção, Venda, Valor da produção e Valor agregado

Variável - Número de estabelecimentos agropecuários

Grupos de área total - Total

Grupos de área colhida - Total

Percentuais: 2006. Número total: 2017

Produtos da lavoura temporária - Alho

Condição do produtor em relação às terras - Total

Grupos de atividade econômica - Total

Grande Região

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Assim, considerando o §1º do art. 1º da Portaria nº 1.000, de 2006:

“Art. 1º, §1º. Considera-se indústria fragmentada aquela que:

Cabe ressaltar ainda, para fins de referência sobre o conceito de indústria fragmentada, o art. 16 da Lei nº 9.249, de 1996:

“Art. 16. A solicitação de habilitação como indústria fragmentada deve ser acompanhada de:

(...)

IV - número de produtores nacionais ou sua estimativa;

V - volume da produção nacional ou sua estimativa;

VI - volume de vendas no mercado brasileiro ou em outros países;

- VII - distribuição dos produtores nacionais por pe
- VIII - distribuição geográfica dos produtores naci
- IX - existência de associação ou de entidade de
- X - listagem dos produtores nacionais conhecidos
- XI - produção individualizada dos produtores nac
- (...)

§ 1º. As informações elencadas no caput não co

§ 2º. As informações elencadas no caput deverã

§ 3º. No caso de as informações elencadas no c

A própria dispersão dos produtores nacionais pe

Ademais, as alegações de que grandes empresa

Com relação à alegação da Abrafood de que hav

“iii. Agrícola Werhmann (...) cultivou alho em 201

iv. Fortaleza Agronegócios (...) cultivou alho e

v. Yamashita (...) cultivou alho em 201

vi. Igarashi (...) cultivou alho em

vii. As quatro empresas, no

Observa-se que os per

Desta forma, a Subsec

Conforme já indicado n

Ademais, como també

Novamente, convém le

A Resolução CAMEX nº

“4 DA INDÚSTRIA DOM

A indústria nacional de

À luz da dificuldade em

Muito embora tenham s

Dessa forma, os dados

A decisão pela utilizaçã

Importante registrar a p

§ 6oNão sendo possíve

Conforme abordado en

Assim sendo, reconhec

A Circular SECEX nº5,

“4 DA INDÚSTRIA DOM

4. Da indústria fragi

Segundo os dad

Estabelecimento

Região Nú

Norte 87.

Nordeste 410

Sudeste 310

Sul 410

Centro-Oeste127

Brasil (Total) 1.3

Além disso, com

a. produção

